PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Jurisprudence des modalités d'emploi et droits sociaux

10-110 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (11 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La répétition de l'indu est soumise à une prescription de 2 ans alors que le retrait d'une décision créatrice de droits est limité à 4 mois.
2. La GIPA est juridiquement un complément de traitement et non un élément du régime indemnitaire.
3. Le SFT constitue un élément de rémunération statutaire et non une prestation familiale.

Régime de la répétition de l'indu et des décisions pécuniaires

Notion	À retenir
Décision créatrice de droit	Explicite, respecte le **CRPA** (signature autorité compétente), attribue un **avantage financier**. Valable même si l'administration devait refuser (**CE, Sect., 06/06/2002, Mme X**).
Erreur de liquidation	Ne crée pas de droit (**négligence**, **erreur de saisie**) (**CE, 09/05/2011, Ministre de la défense**). Somme réclamable tant que non prescrite (**5 ans**).
Retrait et abrogation	Abrogation si la condition n'est plus remplie (**art. L. 242-2 CRPA**). Retrait d'une décision créatrice de droits : **4 mois**.
Répétition de l'indu	**Loi n° 2011-1978 du 28/12/2011** : **2 ans** à compter du **1er jour du mois suivant la mise en paiement**. **5 ans** si défaut ou erreur d'information de l'agent (**CE, avis, 28/05/2014**).

II. LA GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT.

Notion	À retenir
Mécanisme de compensation	Compense les pertes si l'augmentation du **point de la fonction publique** est inférieure à l'**inflation** sur une période de **quatre ans**.
Champ d'application	Fonctionnaires avec indice sommet **≤ hors-échelle B**. Exclut les grades avec échelon **hors-échelle B bis** et les corps de **niveau trois** de **France Télécom**.
Nature juridique	Complément de traitement (et non régime indemnitaire). Détermination par **décret** et non par l'**organe délibérant** des collectivités.

III. LE SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT

Notion	À retenir
Nature et calcul	Élément de **rémunération statutaire** (**art. 20 loi n° 83-634**). Pas une **prestation familiale** (**CE, 24 juin 1991**). Inclut enfants d'une **nouvelle union** (**CE, Sect., 10 juin 1966**).
Conditions d'attribution	Versé à celui assumant la **charge effective et permanente** (direction **matérielle et morale**). L'administration vérifie la charge à la **date du versement** (**CE, Sect., 31 mars 1989**).
Cumul et partage	Pas de **cumul** pour un même enfant avec un **organisme public** ni entre **deux fonctionnaires**. **Garde alternée** : partage par **moitié** (**loi n° 2019-828**) ; sinon **prorata** (**CE, Ass., 14 avril 1995**).

La nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Notion	À retenir
A. Critères de responsabilité et de technicité	Attribuée selon **responsabilité** ou **technicité** particulières (**art. 27 loi n° 91-73**). Interdiction de lier à un **corps**, une **qualification** ou un **diplôme**.
B. Caractère non statutaire et lié à l'exercice effectif des fonctions	Indemnité **non statutaire** (pas liée au grade). Liée à l'**exercice effectif** : cesse si changement de fonctions ou suppression d'emploi. **Intérim** exclu.
C. Respect du principe d'égalité et contraintes budgétaires	Traitement identique pour **mêmes responsabilités**. Respect de l'égalité **titulaires/stagiaires**. Versement dans la limite des **crédits disponibles**.

V. LE RÉGIME DU LOGEMENT DE FONCTION.

Notion	À retenir
Justification	L'attribution est liée à l'exercice de **fonctions spécifiques** et à un **intérêt certain** pour la bonne marche du service, non au statut.
Distinction	Logements gratuits par **nécessité absolue de service** vs logements avec **redevance** par simple **utilité de service**.
Modalités	État : redevance à **50 %** de la valeur locative réelle (occupation précaire avec astreinte). Territorial : **organes délibérants** fixent les modalités.

VI. LE DROIT AUX CONGÉS ANNUELS.

Notion	À retenir
A. Durée, modalités, priorité	Durée : **5 semaines** après **1 année** de service complète. Priorité aux **charges de famille**. Absence max : **31 jours** consécutifs.
B. Report et droit européen	Principe : **pas de report** ni d'indemnisation. Exception : **congé maladie** (avis **CE, 26 avril 2017**). Limite directive **2003/88/CE** : **4 semaines**.
C. Indemnisation et CET	Principe : **non-paiement** des congés non pris. **CET** : épargne max **60 jours**. Indemnisation ou **RAFP** au-delà de **15 jours** (FPE, depuis 2019 ; **20** auparavant).

RTT et santé au travail

Notion	À retenir
Acquisition des RTT	Seul le **temps de travail effectif** (au-delà de **1607 heures** annuelles) génère des RTT ; les **congés de maladie** sont exclus.
Don de jours	Don **anonyme** et **sans contrepartie** (**décret n° 2015-580**) à un agent du **même employeur**, parent d'un enfant de **moins de 20 ans** gravement malade ou handicapé.
Obligation de sécurité	L'employeur public a une **obligation de résultat** pour protéger la santé **physique et morale** des agents.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre une décision créatrice de droit avec une simple erreur de liquidation.
- ⚠ Confondre le délai de répétition de l'indu avec le délai de retrait d'une décision créatrice de droits.
- ⚠ Considérer la GIPA comme un élément du régime indemnitaire.
- ⚠ Assimiler le SFT à une prestation familiale.
- ⚠ Croire que la NBI est un avantage statutaire lié au grade ou au corps.
- ⚠ Lier l'attribution d'un logement de fonction au statut de l'agent.

Sigles et définitions

CRPA code des relations entre le public et l'administration
GIPA garantie individuelle du pouvoir d'achat
SFT supplément familial de traitement
NBI nouvelle bonification indiciaire
CET compte épargne-temps
RTT jours de réduction du temps de travail
ARTT aménagement et la réduction du temps de travail
RAFP retraite additionnelle de la fonction publique

Auto-test

1. Quel est le délai de prescription pour la répétition de l'indu ?
2. La GIPA est-elle un élément du régime indemnitaire ?
3. À quoi est liée l'attribution d'un logement de fonction ?
4. Le SFT est-il une prestation familiale ?
5. Quel est le nombre d'heures de travail annuel servant de base aux RTT ?

Réponses : **1.** 2 ans · **2.** Non, c'est un complément de traitement · **3.** À l'intérêt certain pour la bonne marche du service · **4.** Non, c'est un élément de rémunération statutaire · **5.** 1607 heures

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.